

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4984/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย สม ศักดิ์ หรือ สุน แซ่อิว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

แม้จำเลยจะถูกแยกฟ้องในความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ของผู้เสียหายหลายคนเป็นหลายสำนวน แต่จำเลยรับทรัพย์สินนั้นไว้คราวเดียวกันจึงเป็นความผิดกรรมเดียว แม้โจทก์จะแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายสำนวนแต่เมื่อจำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานรับของโจรในคดีก่อนแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ย่อมระงับไป.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512 มาตรา 6 และให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2896/2530 หมายเลขแดงที่ 4081/2530 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3105/2530 หมายเลขแดงที่ 145/2531 ของศาลชั้นต้นด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
357 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี ให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำเลยในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 2896/2530 หมายเลขแดงที่ 4081/2530 และคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 3105/2530 หมายเลขแดงที่ 145/2531 ของศาลชั้นต้นด้วย ข้อหาอื่น
ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยรับเอาทรัพย์สินของผู้
เสียหายแต่ละรายไว้ในคราวเดียวกัน และคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีดังกล่าวตั้งที่จำเลย
อุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีดัง
กล่าวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยข้อเท็จจริงไปเลย ได้ความจากคำเบิกความ
ของร้อยตำรวจเอกบดินทร์ ประชากิตติกุล พยานโจทก์ผู้จับกุมจำเลยว่า ร้อยตำรวจ
เอกบดินทร์จับกุมผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์หรือรับของโจรได้ 3 คน เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2530 ผู้ต้องหาดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสีย
หายแล้วนำทรัพย์สินที่ลักมาได้ไปขายให้จำเลยคดีนี้ จึงให้ผู้ต้องหาคนหนึ่ง ในจำนวนผู้

ต้องหาดังกล่าวพาไปที่บ้านจำเลยในวันเดียวกันพบทรัพย์สินจำนวน 13 รายการ ซึ่งจำเลยยอมรับว่าซื้อจากผู้ต้องหาดังกล่าวจริง ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายบันทึกการจับกุมเอกสารหมายป.ล.1 ศาลฎีกาได้ตรวจดูทรัพย์ของกลางทั้ง 13 รายการดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์ของกลางคดีนี้ รวม 10 รายการ ตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้องรวมอยู่ด้วย ส่วนทรัพย์ของกลางที่เหลืออีก 3 รายการ เป็นทรัพย์ของผู้เสียหายคนอื่นที่จำเลยรับไว้ในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อดังกล่าว และโจทก์มิได้นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้รับทรัพย์ของกลางตามเอกสารหมาย ป.ล.1 ไว้ต่างวาระกันข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้รับทรัพย์ของกลางตามเอกสารหมายป.ล.1 ทั้ง 13 รายการไว้ในคราวเดียวกันแต่โจทก์ได้แยกฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรทรัพย์ 13 รายการออกมาเป็นแต่ละสำนวนตามจำนวนผู้เสียหาย ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดฐานรับของโจรในคดีดังกล่าวไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะนำคดีมาฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรเป็นคดีนี้อีก เพราะเป็นความผิดกรรมเดียวกันกับคดีดังกล่าว และสิทธิที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยสำหรับความผิดนั้น เป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ